



PUTUSAN
Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : A. ASO IRAWANSYAH R Als ASO Bin RAMLI
Tempat lahir : Masago
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 25 November 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu Lappa, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Agustus 2024

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilam Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;

9. Hakim Pengadilam Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Predy Gunawan, S.H., dan Andiq Fatahillah, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum serta Paralegal (Pengacara Magang) pada Kantor "LAW OFFICE PREDY GUNAWAN, S.H. & REKAN", yang beralamat di Jalan Pesut, Gg.Kumala, RT.20, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register nomor: 25/SK/2025/PN Trg pada tanggal 13 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 20 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Surat, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A. ASO IRAWANSYAH R Als ASO Bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana Dakwaan Kombinasi pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa A. ASO IRAWANSYAH R Als ASO Bin RAMLI selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Baju Sdri. Nurjannah Merk Hermas Warna Pink
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Sdri. Nurjannah Merk Haipai Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Bra/bh Milik Sdri. Nurjannah Warna Pink
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Milik Sdri. Nurjannah Warna Pink
 - 1 (satu) Buah Pasang Sendal Milik Sdri. Nurjannah Merk Charles & Keith Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Pelepah Kelapa Sawit
 - 1 (satu) Buah Parang Dengan Panjang $\pm$ 50 Cm Berganggang Warna Hitam Beserta Sarung Parang
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Biru Navy
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsing Warna Biru.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam Berisikan Ktp, Sim C Dan Sim A An. Nurjannah
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Milik Sdri. Nurjannah
- 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone Warna Biru
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Dengan Nopol Kt 2663 Bdd Beserta Kunci Motor
- Uang Tunai Sebesar Rp. 189.000,- Dengan Pecahan Rp. 100.000,- (1 Lembar), Rp. 50.000,- (1 Lembar), Rp. 20.000,- (1 Lembar), Rp. 10.000,- (1 Lembar), Rp. 5.000,- (1 Lembar), Rp.2.000,- (2 Lembar)
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam Milik Sdr. A. Aso Irawansyah R Als Aso Bin Andi Ramli Berisikan 4 (empat) Buah Kartu Atm Yang Terdiri Dari:
 - Atm Bank Bni 1946341010255407;
 - Atm Bank Bca 6019005048235571;
 - Atm Bank Bri 6013012212326117;
 - Atm Bank Mandiri 4617003764943354;

Agar dikembalikan kepada Saksi HAMKA Bin SAMSUL

- 1 (satu) Unit Truck Merk Fuso Warna Orange Dengan Nopol Dd 8966 Xi Beserta Stnk Dan Kunci Truk;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A ASO IRAWANSYAH R Als ASO Bin RAMLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 340 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa A ASO IRAWANSYAH R Als ASO Bin RAMLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 338 KUHP;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna biru navy;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit Truck Merk Fuso warna orange dengan nopol Dd 8966 Xi beserta STNK dan kunci truck;

Agar dikembalikan kepada Saksi A RAMLI Bin ANDI MAPPEATI (Alm);

4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya (Replik) yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa A. ASO IRAWANSYAH R Als ASO Bin RAMLI pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan PM Noor, Kota Samarinda,



Provinsi Kalimantan Timur oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 WITA, terdakwa yang merupakan pacar dari korban, Alm. Nurjannah, menghubungi korban melalui aplikasi WhatsApp dan mengajaknya untuk bertemu di Jalan PM Noor, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Korban, yang menerima ajakan tersebut, kemudian datang dan menemui terdakwa yang sedang berada di dalam truk Mitsubishi Fuso berwarna oranye milik terdakwa yang sedang diparkir. Korban kemudian naik ke dalam truk dan duduk di kursi penumpang, sementara terdakwa duduk di kursi pengemudi. Setelah beberapa saat berbincang dengan terdakwa, korban mengambil ponsel milik terdakwa dan membuka isinya. Ketika terdakwa berusaha mengambil ponsel korban, korban menolaknya. Penolakan tersebut menimbulkan kecurigaan pada terdakwa yang sebelumnya menduga bahwa korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Karena korban terus menolak memberikan ponselnya, terdakwa merasa marah dan semakin mendesak korban. Dalam keadaan tersebut, korban berusaha untuk keluar dari truk. Namun, terdakwa menarik tubuh korban dan mendudukkannya kembali di kursi penumpang, serta menaiki tubuh korban agar korban tidak dapat keluar dari truk.

Selanjutnya, korban berteriak untuk meminta pertolongan, namun teriakan tersebut justru semakin membuat terdakwa emosi. Terdakwa kemudian mendorong tubuh korban ke bagian belakang kursi penumpang yang memiliki ruang tempat tidur dan dengan sengaja mencekik leher korban sekuat tenaga agar korban tidak berteriak lagi selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga korban tidak bergerak. Setelah itu, terdakwa memindahkan tubuh korban ke tempat tidur di bagian belakang kursi kemudi. Terdakwa kembali memeriksa tubuh korban dan melihat bahwa dada korban masih tampak bergerak seperti sedang bernapas. Terdakwa kemudian kembali mencekik leher korban selama 10 (sepuluh) menit sambil menindih tubuh korban agar korban tidak bergerak. Setelah merasa korban tidak bernapas dan tidak bergerak, terdakwa kemudian menurunkan celana



panjang dan celana dalam korban hingga ke lutut, serta menurunkan celana luar dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya, terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap korban selama sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban. Terdakwa kemudian mengelap sisa sperma tersebut menggunakan tisu yang ada di dalam truk, merapikan pakaian korban, serta mengenakan kembali pakaiannya sendiri.

Setelah itu, terdakwa kembali memeriksa tubuh korban yang masih tampak bergerak seperti sedang bernapas. Khawatir korban akan bangun dan melaporkan perbuatannya, terdakwa kembali mencekik leher korban selama 5 (lima) menit untuk memastikan korban meninggal dunia. Setelah terdakwa merasa korban meninggal dunia, terdakwa membongkar tas korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta kartu ATM Mandiri, dua kartu ATM BRI, dan satu kartu ATM BCA milik korban. Terdakwa kemudian menyalakan mesin truk dan membawa mayat korban menuju Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dibuang.

Setibanya di Jalan A.P. Mangkunegara, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa memperhatikan situasi di sekitar dan membuang tas korban yang berisi dompet dari dalam kabin truk sebelah kiri, dekat Pondok Pesantren Al Mahsyar Nurul Iman di KM 2 Jalan A.P. Mangkunegara. Setelah itu, terdakwa memutar truknya kembali ke arah Kota Samarinda. Sesampainya di KM 6 Jalan A.P. Mangkunegara, terdakwa berhenti, mematikan mesin truk, dan turun untuk memastikan situasi aman dan sepi. Setelah memastikan situasi aman, terdakwa kembali masuk ke dalam kabin untuk mengambil tubuh korban. Terdakwa menurunkan tubuh korban dari kabin truk dengan cara mendudukkannya terlebih dahulu, kemudian menggendong tubuh korban di pundak kanannya, dan membuangnya di semak belukar di pinggir jalan. Selanjutnya, terdakwa mengambil parang dari dalam kabin dan memotong pelepah kelapa sawit untuk menutupi tubuh korban agar tidak terlihat oleh orang yang melewati jalan tersebut.

Kemudian, terdakwa mengambil sandal dan ponsel milik korban yang masih berada di dalam kabin dan membuangnya di sekitar semak-semak tempat tubuh tersebut diletakkan. Setelah itu, terdakwa kembali masuk ke dalam truk dan mengendarainya ke Stadion Palaran, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Seberang, Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya terdakwa melarikan diri ke Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda Nomor : Nomor : 015/1KFMI-TU2/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani dr. Kristina Uli, Sp. F. M., yang menerangkan pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 15.40 wita bertempat diruang bedah jenazah bagian Forensik dan Medikolegal telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah Identitas NURJANNAH dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah perempuan, umur tiga puluh lima tahun, panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter, keadaan membusuk.

Pada pemeriksaan ditemukan:

1. Perkiraan waktu kematian saat dilakukan pemeriksaan sekitar dua sampai tiga hari setelah kematian.
2. Resapan darah pada: bibir atas sebelah kanan, jaringan ikat dibawah kulit daerah leher sampai dada bagian atas, kerongkongan, jaringan dinding dada; akibat kekerasan tumpul.
3. Pendarahan pada: batang tenggorok dan paru-paru.

Sebab kematian korban di atas diakibatkan : kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat menyebabkan tahanan saluran pernapasan dan mengakibatkan mati lemas (kurangnya kadar oksigen dalam darah yang ditandai dengan pendarahan pada batang tenggorok dan paru-paru);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa A. ASO IRAWANSYAH R Als ASO Bin RAMLI pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan PM Noor, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg



Awalnya pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 WITA, terdakwa yang merupakan pacar dari korban, Alm. Nurjannah, menghubungi korban melalui aplikasi WhatsApp dan mengajaknya untuk bertemu di Jalan PM Noor, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Korban, yang menerima ajakan tersebut, kemudian datang dan menemui terdakwa yang sedang berada di dalam truk Mitsubishi Fuso berwarna oranye milik terdakwa yang sedang diparkir. Korban kemudian naik ke dalam truk dan duduk di kursi penumpang, sementara terdakwa duduk di kursi pengemudi. Setelah beberapa saat berbincang dengan terdakwa, korban mengambil ponsel milik terdakwa dan membuka isinya. Ketika terdakwa berusaha mengambil ponsel korban, korban menolaknya. Penolakan tersebut menimbulkan kecurigaan pada terdakwa yang sebelumnya menduga bahwa korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Karena korban terus menolak memberikan ponselnya, terdakwa merasa marah dan semakin mendesak korban. Dalam keadaan tersebut, korban berusaha untuk keluar dari truk. Namun, terdakwa menarik tubuh korban dan mendudukkannya kembali di kursi penumpang, serta menaiki tubuh korban agar korban tidak dapat keluar dari truk.

Selanjutnya, korban berteriak untuk meminta pertolongan, namun teriakan tersebut justru semakin membuat terdakwa emosi. Terdakwa kemudian mendorong tubuh korban ke bagian belakang kursi penumpang yang memiliki ruang tempat tidur dan dengan sengaja mencekik leher korban sekuat tenaga agar korban tidak berteriak lagi selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga korban tidak bergerak. Setelah itu, terdakwa memindahkan tubuh korban ke tempat tidur di bagian belakang kursi kemudi. Terdakwa kembali memeriksa tubuh korban dan melihat bahwa dada korban masih tampak bergerak seperti sedang bernapas. Terdakwa kemudian kembali mencekik leher korban selama 10 (sepuluh) menit sambil menindih tubuh korban agar korban tidak bergerak. Setelah merasa korban tidak bernapas dan tidak bergerak, terdakwa kemudian menurunkan celana panjang dan celana dalam korban hingga ke lutut, serta menurunkan celana luar dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya, terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap korban selama sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban. Terdakwa kemudian mengelap sisa sperma tersebut menggunakan tisu yang ada di dalam truk, merapikan pakaian korban, serta mengenakan kembali pakaiannya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, terdakwa kembali memeriksa tubuh korban yang masih tampak bergerak seperti sedang bernapas. Khawatir korban akan bangun dan melaporkan perbuatannya, terdakwa kembali mencekik leher korban selama 5 (lima) menit untuk memastikan korban meninggal dunia. Setelah terdakwa merasa korban meninggal dunia, terdakwa membongkar tas korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta kartu ATM Mandiri, dua kartu ATM BRI, dan satu kartu ATM BCA milik korban. Terdakwa kemudian menyalakan mesin truk dan membawa mayat korban menuju Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dibuang.

Setibanya di Jalan A.P. Mangkunegara, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa memperhatikan situasi di sekitar dan membuang tas korban yang berisi dompet dari dalam kabin truk sebelah kiri, dekat Pondok Pesantren Al Mahsyar Nurul Iman di KM 2 Jalan A.P. Mangkunegara. Setelah itu, terdakwa memutar truknya kembali ke arah Kota Samarinda. Sesampainya di KM 6 Jalan A.P. Mangkunegara, terdakwa berhenti, mematikan mesin truk, dan turun untuk memastikan situasi aman dan sepi. Setelah memastikan situasi aman, terdakwa kembali masuk ke dalam kabin untuk mengambil tubuh korban. Terdakwa menurunkan tubuh korban dari kabin truk dengan cara mendudukkannya terlebih dahulu, kemudian menggendong tubuh korban di pundak kanannya, dan membuangnya di semak belukar di pinggir jalan. Selanjutnya, terdakwa mengambil parang dari dalam kabin dan memotong pelepah kelapa sawit untuk menutupi tubuh korban agar tidak terlihat oleh orang yang melewati jalan tersebut.

Kemudian, terdakwa mengambil sandal dan ponsel milik korban yang masih berada di dalam kabin dan membuangnya di sekitar semak-semak tempat tubuh tersebut diletakkan. Setelah itu, terdakwa kembali masuk ke dalam truk dan mengendarainya ke Stadion Palaran, Kota Samarinda Seberang, Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya terdakwa melarikan diri ke Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda Nomor : Nomor : 015/1KFMI-TU2/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani dr. Kristina Uli, Sp. F. M., yang menerangkan pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 15.40 wita bertempat diruang bedah jenazah bagian Forensik dan Medikolegal telah

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah Identitas NURJANNAH dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah perempuan, umur tiga puluh lima tahun, panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter, keadaan membusuk.

Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Perkiraan waktu kematian saat dilakukan pemeriksaan sekitar dua sampai tiga hari setelah kematian.
2. Resapan darah pada : bibir atas sebelah kanan, jaringan ikat dibawah kulit daerah leher sampai dada bagian atas, kerongkongan, jaringan dinding dada; akibat kekerasan tumpul.
3. Pendarahan pada : batang tenggorok dan paru-paru.

Sebab kematian korban di atas diakibatkan : kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat menyebabkan tahanan saluran pernapasan dan mengakibatkan mati lemas (kurangnya kadar oksigen dalam darah yang ditandai dengan pendarahan pada batang tenggorok dan paru-paru);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa A. ASO IRAWANSYAH R Als ASO Bin RAMLI pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan PM Noor, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 WITA, terdakwa yang merupakan pacar dari korban, Alm. Nurjannah, menghubungi korban melalui aplikasi WhatsApp dan mengajaknya untuk bertemu di Jalan PM Noor, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Korban, yang menerima ajakan tersebut, kemudian datang dan menemui terdakwa yang sedang berada di dalam truk Mitsubishi Fuso berwarna

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oranye milik terdakwa yang sedang diparkir. Korban kemudian naik ke dalam truk dan duduk di kursi penumpang, sementara terdakwa duduk di kursi pengemudi. Setelah beberapa saat berbincang dengan terdakwa, korban mengambil ponsel milik terdakwa dan membuka isinya. Ketika terdakwa berusaha mengambil ponsel korban, korban menolaknya. Penolakan tersebut menimbulkan kecurigaan pada terdakwa yang sebelumnya menduga bahwa korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Karena korban terus menolak memberikan ponselnya, terdakwa merasa marah dan semakin mendesak korban. Dalam keadaan tersebut, korban berusaha untuk keluar dari truk. Namun, terdakwa menarik tubuh korban dan mendudukkannya kembali di kursi penumpang, serta menaiki tubuh korban agar korban tidak dapat keluar dari truk.

Selanjutnya, korban berteriak untuk meminta pertolongan, namun teriakan tersebut justru semakin membuat terdakwa emosi. Terdakwa kemudian mendorong tubuh korban ke bagian belakang kursi penumpang yang memiliki ruang tempat tidur dan dengan sengaja mencekik leher korban sekuat tenaga agar korban tidak berteriak lagi selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga korban tidak bergerak. Setelah itu, terdakwa memindahkan tubuh korban ke tempat tidur di bagian belakang kursi kemudi. Terdakwa kembali memeriksa tubuh korban dan melihat bahwa dada korban masih tampak bergerak seperti sedang bernapas. Terdakwa kemudian kembali mencekik leher korban selama 10 (sepuluh) menit sambil menindih tubuh korban agar korban tidak bergerak. Setelah merasa korban tidak bernapas dan tidak bergerak, terdakwa kemudian menurunkan celana panjang dan celana dalam korban hingga ke lutut, serta menurunkan celana luar dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya, terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap korban selama sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban. Terdakwa kemudian mengelap sisa sperma tersebut menggunakan tisu yang ada di dalam truk, merapikan pakaian korban, serta mengenakan kembali pakaiannya sendiri.

Setelah itu, terdakwa kembali memeriksa tubuh korban yang masih tampak bergerak seperti sedang bernapas. Khawatir korban akan bangun dan melaporkan perbuatannya, terdakwa kembali mencekik leher korban selama 5 (lima) menit untuk memastikan korban meninggal dunia. Setelah terdakwa merasa korban meninggal dunia, terdakwa membongkar tas korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima



puluh ribu rupiah), serta kartu ATM Mandiri, dua kartu ATM BRI, dan satu kartu ATM BCA milik korban. Terdakwa kemudian menyalakan mesin truk dan membawa mayat korban menuju Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dibuang.

Setibanya di Jalan A.P. Mangkunegara, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa memperhatikan situasi di sekitar dan membuang tas korban yang berisi dompet dari dalam kabin truk sebelah kiri, dekat Pondok Pesantren Al Mahsyar Nurul Iman di KM 2 Jalan A.P. Mangkunegara. Setelah itu, terdakwa memutar truknya kembali ke arah Kota Samarinda. Sesampainya di KM 6 Jalan A.P. Mangkunegara, terdakwa berhenti, mematikan mesin truk, dan turun untuk memastikan situasi aman dan sepi. Setelah memastikan situasi aman, terdakwa kembali masuk ke dalam kabin untuk mengambil tubuh korban. Terdakwa menurunkan tubuh korban dari kabin truk dengan cara mendudukkannya terlebih dahulu, kemudian menggendong tubuh korban di pundak kanannya, dan membuangnya di semak belukar di pinggir jalan. Selanjutnya, terdakwa mengambil parang dari dalam kabin dan memotong pelepah kelapa sawit untuk menutupi tubuh korban agar tidak terlihat oleh orang yang melewati jalan tersebut.

Kemudian, terdakwa mengambil sandal dan ponsel milik korban yang masih berada di dalam kabin dan membuangnya di sekitar semak-semak tempat tubuh tersebut diletakkan. Setelah itu, terdakwa kembali masuk ke dalam truk dan mengendarainya ke Stadion Palaran, Kota Samarinda Seberang, Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya terdakwa melarikan diri ke Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda Nomor : Nomor : 015/1KFMI-TU2/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani dr. Kristina Uli, Sp. F. M., yang menerangkan pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 15.40 wita bertempat diruang bedah jenazah bagian Forensik dan Medikolegal telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah Identitas NURJANNAH dengan Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah perempuan, umur tiga puluh lima tahun, panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter, keadaan membusuk.

Pada pemeriksaan ditemukan:



1. Perkiraan waktu kematian saat dilakukan pemeriksaan sekitar dua sampai tiga hari setelah kematian.
2. Resapan darah pada: bibir atas sebelah kanan, jaringan ikat dibawah kulit daerah leher sampai dada bagian atas, kerongkongan, jaringan dinding dada; akibat kekerasan tumpul.
3. Pendarahan pada: batang tenggorok dan paru-paru.

Sebab kematian korban di atas diakibatkan: kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat menyebabkan tahanan saluran pernapasan dan mengakibatkan mati lemas (kurangnya kadar oksigen dalam darah yang ditandai dengan pendarahan pada batang tenggorok dan paru-paru);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PUTRA WIJAYA SAKTI Bin SUPARNO, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perkara pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan mayat perempuan tanpa identitas yg ditutupi dengan pelepah daun kelapa sawit di Jalan A.P. Mangkunegara KM.6 Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Kukar mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wita, kemudian berdasarkan informasi tersebut Unit Opsnal Satreskrim Polres Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Kutai Kartanegara AKP JODI RAHMAN, S.Tr.K., S.I.K. melakukan penyelidikan dan olah TKP untuk mendapatkan informasi dan petunjuk yang berada di sekitar lokasi TKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan petunjuk identitas Korban pada tanggal 04 Agustus 2024, bahwasannya Korban adalah warga Samarinda, kemudian Unit Opsnal Reskrim Kukar beserta Opsnal Polresta Samarinda langsung menuju ke Kota Samarinda untuk melakukan penyelidikan ke kediaman Korban, dan didapati salah satu handphone Korban yang tertinggal di kediaman Korban, kemudian Team melanjutkan penyelidikan ke Jalan PM Noor Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara dan didapati pula motor Korban yang terparkir di depan PT. Sahabat Argo Mandiri dalam keadaan lengkap beserta sebuah kunci motor tersebut, selanjutnya Team melakukan pengecekan cctv yang berada di sekitar Jalan PM Nor Kelurahan Sempaja dan terlihat 1 (satu) unit truck puso warna orange yang digunakan untuk membawa Korban ke arah Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan meninggalkan mayat tersebut di pinggir Jalan AP. Mangkunegara KM.6 Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, setelah Team Opsnal Polres Kukar mendapatkan informasi tentang Terdakwa, maka Kami beserta Team Opsnal Polresta Samarinda dan Jatanras Polda Kaltim langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang mengarah ke Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan yang ingin melarikan diri ke Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa berhasil diamankan di Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan di Mako Polres Kukar untuk dilakukan proses lebih lanjut

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bertemu Korban di Jalan PM. Noor Kelurahan Sempaja dan Korban langsung masuk ke dalam truck puso yang dikendarai Terdakwa, kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Korban, setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher Korban hingga tidak berdaya sebanyak tiga kali dengan menggunakan tangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga sempat menyetubuhi korban dalam keadaan tidak berdaya di dalam

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truck puso sebanyak satu kali setelah selesai menyetubuhi Korban, Terdakwa pun panik dan membawa Korban ke arah Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah sampai di Kecamatan Tenggara Seberang, Terdakwa mengambil barang berharga Korban yg berada di dalam tas, lalu tas tersebut di buang Terdakwa di pinggir jalan, kemudian Terdakwa stop di jalan yg sepi dan gelap, lalu menggendong korban ke tepi jalan dan membuang Korban ke semak-semak di Jalan AP. Mangkunegara KM.6 Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, lalu Terdakwa mengambil parang untuk memotong pelepah / dahan kelapa sawit guna menutupi tubuh Korban, selanjutnya Terdakwa menuju Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan dan berencana ke Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, tidak ada Saksi lain dan hanya dari Pihak Kepolisian saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa membongkar tas milik Korban, Terdakwa melihat ada uang tunai sebesar Rp350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta mengambil 1 (satu) ATM Mandiri, 1 (satu) ATM BNI, 1 (satu) ATM BCA dan 1 (satu) ATM BRI;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Korban adalah pacaran, karena ditiktoknya Terdakwa ada nama Korban;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir truk dan truk tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa hasil autopsi dari RSUD AM. Parikesit menyatakan bahwa penyebab kematian Korban adalah cekikan di leher, tidak ada bekas luka di tubuh dan ada bekas air mani di kelamin Korban;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa berada di Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan untuk mengangkut barang yang ada di truknya menuju ke Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HAMKA Bin SAMSUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban dan memiliki hubungan keluarga yaitu Kakak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan mayat Korban, setelah mendapatkan informasi dari Sdr NURDIN yang menyampaikan kepada Saksi untuk melihat mayat yang diketemukan di TKP apakah benar merupakan Adik Saksi yang bernama Sdr NURJANNAH, kemudian setelah Saksi melihat tubuh Korban yang sudah berada di kamar mayit RSUD AM. Parikesit, ternyata mayat tersebut memang benar Adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan atau bagaimana bisa Korban berada di lokasi TKP yang berada di Jalan A.P. Mangkunegara KM 6 dan Saksi juga tidak ada memiliki keluarga yang berada di daerah Tenggaraong;
- Bahwa yang Saksi tahu keberadaan terakhir Korban ketika masih hidup yaitu berada di rumah Sdr. HAMID yang terletak di Jalan Gelatik Samarinda (untuk nomornya Saksi kurang tahu) yang saat itu sedang mengantarkan makanan ke rumah Sdr. HAMID;
- Bahwa Sdr HAMID merupakan Sepupu Kami;
- Bahwa Saksi terakhir komunikasi dengan Korban sekitar 1 minggu yang lalu melalui telepon, dan setahu Saksi, Korban paling sering berkomunikasi dengan orang tua Kami atau Ibu Kami yang bernama Sdr. MARI melalui telepon yang bertempat tinggal di Siwa, Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Korban kesehariannya bekerja sebagai penjual parfum online dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Korban merupakan seorang ibu dari 2 orang anak, yaitu anak yang pertama bernama Sdr. APRIL (perempuan) yang masih sekolah kelas 1 SMK yang berada di Jalan Siti Aisyah Samarinda dan anak yang kedua bernama Sdr. SYAHWAL (laki-laki) yang baru lulus TK;
- Bahwa Korban sudah sekitar 6 tahunan menjalani pernikahan siri dengan suaminya yang bernama Sdr NURDIN dan hasil

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan siri tersebut dikaruniai anak bernama Sdr. SYAWAL, sedangkan Sdri. APRIL merupakan anak dari pernikahan sebelumnya, namun saksi lupa sudah nama suaminya, karena sudah lama mereka cerai resmi;

- Bahwa Korban tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi terkait permasalahan rumah tangganya atau masalah lainnya, dan Korban hanya sering berkomunikasi dengan ibu kami Sdr. MARI;

- Bahwa Saksi dengan Korban hanya 2 bersaudara, Kami juga ada memiliki 3 Saudara lainnya namun berbeda Bapak;

- Bahwa kegiatan rutin yang dilakukan Korban ialah fitnes dan aerobik, Korban sering fitnes dan aerobik di Gor Segiri Samarinda, kalau tidak salah nama tempatnya Fitnes Solutions;

- Bahwa harta benda milik Korban yang hilang yaitu 3 unit handphone yaitu merk Iphone dan Oppo dan satunya Saksi tidak tahu dengan nomor handphoe 0812 4999 9323 dan 0821 8297 7100, kemudian barang yang hilang yaitu sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam KT 2663 BDD dan tas selempang warna hitam yang berisikan Identitas dan ATM;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Korban

- Bahwa berdasarkan informasi Sdr. HAMID, Korban telah meninggalkan rumahnya sejak hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 wita dan pada pukul 17.00 wita sampai di rumah Sdr. HAMID, kemudian setelah itu Saksi tidak mengetahui kemana Korban pergi dan bersama dengan siapa;

- Bahwa ada ciri-ciri di tubuh Korban yaitu tanda tai lalat di sebelah pipi kanan dan luka goresan di paha sebelah kanan sekitar 20 cm yang luka tersebut didapatkannya sejak waktu masih kecil

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Terdakwa dan Korban;

- Bahwa Korban tidak pernah cerita tentang Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HAMID Bin PAMMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg



- Bahwa benar keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban yang bernama Sdri NURJANNAH yang merupakan Sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi melihat mayat Korban tersebut pada hari minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita.
- Bahwa Saksi bertemu terakhir kali dengan Korban pada saat masih hidup pada tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 16.15 Wita, Korban mendatangi rumah Saksi dan membawa makanan untuk Istri Saksi, kemudian Korban langsung pergi lagi menggunakan motor scopynya;
- Bahwa sebelum Korban meninggalkan rumah Saksi, Saksi sempat bertanya kepada Korban, "Mau ke mana?" dan dijawab, "Mau ketemuan dengan teman", lalu Korban pergi menemui temannya tersebut dengan menggunakan motor Scopynya, selanjutnya setelah Korban pergi, Saksi juga keluar karena ada urusan dan pada saat Saksi berada di Jalan PM Noor, Saksi melihat Korban naik ke sebuah kabin mobil fuso warna orange yang terparkir di Jalan PM Noor dari kabin sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Korban membawa tas hitam;
- Bahwa setelah melihat foto barang bukti truck fuso warna orange, Saksi membenarkan bahwa mobil tersebut yang Saksi lihat dinaiki oleh Korban.
- Bahwa pada saat itu hari sudah mulai gelap sehingga Saksi tidak terlalu melihat dengan jelas mobil siapa yang dinaiki oleh Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi A. RAMLI Bin ANDI MAPPEATI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa menggunakan truck fuso milik Saksi, namun Saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan secara detail;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg



- Bahwa Saksi tidak mengenal Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena merupakan Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan terkait 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi FUSO warna orange tahun 2009 dengan Nopol DD 9999 OD Noka: MHMFM517B9K001218 Nosin: 6D16E67507 an. SYAHARUDDIN ALRIF SIP, SE yakni 1 (satu) buah BPKB truck tersebut dan Kwitansi pembelian dari sdr. SYAHARUDDIN ALRIF SIP, SE dengan nominal pembelian sebesar Rp. 430.000.000,- Bone tanggal 02 Februari 2015
- Bahwa benar foto tersebut yakni 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi FUSO warna orange tahun 2009 dengan Nopol DD 9999 OD Noka: MHMFM517B9K001218 Nosin: 6D16E67507 an. SYAHARUDDIN ALRIF SIP, SE yang dibawa dan digunakan Terdakwa;
- Bahwa Nopol DD 8966 XI adalah Nopol baru dan yang tertera di BPKB nopol DD 9999 OD adalah Nopol pesanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk memberi nafkah keluarga, anak dan istrinya;
- Bahwa yang Saksi ketahu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi FUSO warna orange tahun 2009 dengan Nopol DD 9999 OD Noka: MHMFM517B9K001218 Nosin: 6D16E67507 an. SYAHARUDDIN ALRIF SIP, SE untuk ekspedisi muatan barang;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang/upah dari ekspedisi muatan barang kepada Saksi dengan nominal yang tidak menentu;
- Bahwa menurut Saksi pribadi, Saksi sedih perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



1. Ahli **KARTIKA DWI RAHMINI WATI Binti SUKARMAN** keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai dokter umum di UGD di RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT sejak Bulan Juni 2024 sampai dengan saat ini
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Sdr. A. ASO IRAWANSYAH R ALIAS ASO dan Sdri. NURJANNAH (Alm)
- Bahwa ahli pernah melakukan Visum Et Repertum / Pemeriksaan luar terhadap Sdri. NURJANNAH (Alm) di Rumah Sakit Umum Daerah AJI MUHAMMAD PARIKESIT pada tanggal 4 Agustus 2024
- Bahwa Tahapan yang harus dilakukan saat Visum Et Repertum / Pemeriksaan luar terhadap jenazah yaitu melepaskan semua pakaian yang ada terhadap jenazah tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan dari atas kepala sampai dengan ke Bawah kaki untuk mencari luka pada tubuh jenazah dan juga memastikan saat jenazah tersebut sudah meninggal dipastikan apakah ada binatang yang sudah ada pada tubuh jenazah tersebut
- Bahwa Kemudian terhadap jenazah dimasukan kembali ke dalam kantong jenazah.
- Bahwa Terkait dengan hasil Visum tersebut sudah kami tuangkan secara rinci sebagaimana Surat dari RSUD Aji Muhammad Parikesit Nomor: R-36/RSAMP/PNJ-RM/400.7.31/08/2024 tanggal 06 Agustus 2024 Perihal Pemeriksaan Visum Terhadap NUR JANNAH (terlampir) yang mana Visum Et Repertum / Pemeriksaan luar dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2024 di RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT
- Bahwa Terkait dengan penyebab kematian tersebut tidak bisa disimpulkan karena untuk bisa memastikan penyebab nya harus dilakukan pemeriksaan mendalam dalam hal ini autopsi
- Bahwa terdapat luka lebam pada tubuh jenazah Sdri. NURJANNAH (Alm) namun tidak dapat dipastikan apakah lebam tersebut merupakan akibat dari pukulan benda tumpul atau hal yang lainnya untuk pastinya haruslah dilakukan pemeriksaan dalam atau dalam hal ini Autopsi

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk bagian leher jenazah Sdri. NURJANNAH (Alm) ahli tidak menemukan lebam ataupun memar namun pada Pundak kanan dan kiri tepat di bawah leher terdapat lebam namun lebam tersebut tidak dapat dipastikan karena apa.
- Bahwa saat dilakukan Visum Et Repertum / Pemeriksaan luar ditemukan cairan pada alat kelamin Sdri. NURJANNAH (Alm) tepatnya di bibir luar vagina kemudian ahli tidak dapat memastikan apakah cairan tersebut merupakan cairan sperma atau bukan karena untuk memastikan hal tersebut harus dilakukan pengecekan melalui laboratorium dan saat dilakukan pengambilan Sample tersebut cairan pada bibir luar vagina tindakan ahli tidak melakukan pemeriksaan laboratorium dan sample cairan tersebut kami berikan kepada pihak Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Terkait dengan cairan tersebut ciri-cirinya putih kental dan terdapat di bibir luar vagina
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan wajar atau tidak karena cairan tersebut harus dilakukan pemeriksaan mendalam apakah cairan tersebut yang keluar karena apa dan cairan tersebut berupa apa
- Bahwa Tidak bisa dipastikan cairan apakah dengan ciri-ciri kental putih tersebut yang terdapat pada bibir vagina jenazah Sdri. NURJANNAH (Alm)
- Bahwa Terkait tanda-tanda kekerasan pada tubuh jenazah Sdri. NURJANNAH (Alm) tidak bisa dipastikan
- Bahwa Terkait dengan point 4 terdapat pada hasil visum tersebut bahwa perawatan yang dimaksud yaitu dari jenazah datang dan dibuka kantong jenazah dan dilakukan pemeriksaan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan jenazah dikembalikan ke kantong jenazah kembali
- Bahwa memang terdapat luka goresan / lecet pada jenazah namun tidak dipastikan karena apakah luka goresan tersebut
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan karena apakah kematian Sdri. NURJANNAH (Alm) tersebut karena untuk bisa mengetahui kematian tersebut haruslah dilakukan autopsi terhadap Sdri. NURJANNAH (Alm)

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. Ahli KRISTINA ULI GULTOM Anak dari TIGOR HASINTONGAN GULTOM keterangannya dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah melakukan Autopsi terhadap Sdri. NURJANNAH (Alm) di Rumah Sakit Umum Daerah AW SJAHRANIE Kota Samarinda pada tanggal 4 Agustus 2024 pukul 15.40 Waktu Indonesia Tengah
- Bahwa Adanya Jenazah/korban sebagai barang bukti, Surat Permintaan Visum (permintaan tertulis) yang diantar langsung oleh penyidik Polres Kutai Kartanegara
- Bahwa Bersama dengan Tim mempersiapkan peralatan otopsi, kemudian dilakukan pemeriksaan luar dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam, dan dilakukan pengambilan beberapa sampel organ untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium
- Bahwa Sebab kematian korban di atas akibat adanya kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat menyebabkan tahanan/gangguan pada saluran pernapasan dan mengakibatkan mati lemas (asfiksia) yaitu kurangnya kadar oksigen dalam darah yang dapat ditandai dengan perdarahan pada batang tenggorok dan paru-paru)
- Bahwa Cekikan pada leher merupakan salah satu bentuk kekerasan tumpul
- Bahwa durasi waktu, untuk cekikan pertama 20 menit, kemudian cekikan kedua 10 menit dan cekikan ketiga 5 menit dapat menyebabkan tahanan/gangguan pada saluran pernapasan dan mengakibatkan mati lemas (asfiksia) yaitu kurangnya kadar oksigen dalam darah yang dapat ditandai dengan perdarahan pada batang tenggorok dan paru-paru)
- Bahwa Korban mengalami kekerasan tumpul yang ditandai dengan adanya resapan darah pada: bibir atas sebelah kanan, jaringan ikat di kulit daerah leher sampai dada bagian atas, kerongkongan, dan jaringan dinding dada;
- Bahwa Pada korban hasil pemeriksaan luar ditemukan luka menyerupai luka lecet dan adanya resapan darah pada jaringan ikat di bawah kulit daerah leher;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan apus kemaluan dilakukan karena tampak cairan kental warna keputihan pada lubang kemaluan setelah 2-3 hari setelah kematian dengan hasil tidak ditemukan spermatozoa;
 - Bahwa Spermatozoa masih dapat ditemukan 1-2 hari setelah kematian korban dan hal tersebut masih ditentukan oleh suhu sekitar, apabila suhu sekitar tinggi proses hancurnya spermatozoa dapat terjadi lebih cepat
 - Bahwa cekikan yang dilakukan oleh terdakwa A. ASO IRAWANSYAH R Bin A ASO pada leher Sdri. NURJANNAH dengan menggunakan kedua tangannya dengan durasi waktu, untuk cekikan pertama 20 menit, kemudian cekikan kedua 10 menit dan cekikan ketiga 5 menit adalah merupakan kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat menyebabkan tahanan/gangguan pada saluran pernapasan dan mengakibatkan mati lemas (asfiksia) yaitu kurangnya kadar oksigen dalam darah yang dapat ditandai dengan perdarahan pada batang tenggorok dan paru-paru).
 - Bahwa jadi ahli jelaskan perkiraan kematian sebagai berikut:
 - Bahwa Perkiraan kematian sekitar 24 - 48 jam kondisi jenazah mulai membusuk yang ditandai dengan warna kehijauan pada perut kanan bawah;
 - Bahwa setelah 48 jam jenazah tampak menggembung dan ditemukan telur belatung yang berkumpul atau berkoloni ukuran kurang dari 0,5 cm;
 - Bahwa 2 -3 hari ukuran belatung semakin membesar dari 0,5 scm s.d 1 cm. pada jenazah dapat ditemukan isytilah marbling tampak pada permukaan tubuh jenazah dengan gambaran menyerupai jala (pembusukan sampai ke pembuluh darah).
 - Bahwa Keadaan suhu dan lingkungan sekitar korban ditemukan dapat menentukan proses pembusukan terjadi lebih cepat. Seperti suhu yang tinggi dan di udara terbuka dapat mempercepat proses pembusukan.
 - Bahwa jadi berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Sdri. NURJANNAH mati sekitar dua sampai ketiga hari
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum (VeR) Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda Nomor: 015/1KFMI-TU2/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani dr. Kristina Uli, Sp. F. M.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa ditekan, dibujuk dan dipaksa maupun dipengaruhi oleh Penyidik dalam memberikan semua keterangannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena tindak pidana pembunuhan terhadap Sdri NURJANNAH;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban sejak tahun 2023 di Aplikasi Tik Tok;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan dengan Korban yaitu pacaran sudah hampir satu tahun;
- Bahwa Korban meninggal dunia setelah Terdakwa mencekik leher Sdri Nurjannah sebanyak tiga kali dengan kedua tangan Terdakwa, tidak ada menggunakan alat atau senjata tajam;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap Korban terjadi pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wita di dalam truck fuso warna orange milik Terdakwa di Jalan PM NOOR Kota Samarinda dan Terdakwa membuang mayat Korban sekitar pukul 20.00 wita s/d 21.00 wita di Jl AP Mangkunegara Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban dikarenakan Terdakwa merasa kesal saat Terdakwa mau melihat isi dari handphone milik Korban, Korban tidak mau memberikan handphonnya kepada Terdakwa dan justru Korban memarahi Terdakwa, kejadian tersebutlah yang membuat Terdakwa kesal dan seponatan mencekik Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Korban sebelumnya, namun saat Terdakwa mencekik Korban sampai meninggal dikarenakan Terdakwa jengkel saat Terdakwa ingin melihat Handphone Korban, tetapi Korban tidak memberikan handphonnya kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 pukul 09.00 wita Terdakwa melakukan Video Call dengan Korban, karena Terdakwa ingin melihat apa yang Korban lakukan di rumah, kemudian pukul 13.00 wita Terdakwa kembali melakukan video call dengan Korban, karena saat itu Terdakwa ingin melihat Korban memasak, kemudian sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa mengechat Korban dan Terdakwa mengetik, "Dek dimana?" dan Korban membalas, "Baru bangun" kemudian Terdakwa membalas, "Mau kemana habis itu ?", Korban menjawab, "Aku mau pergi makan dulu", kemudian Terdakwa membalas, "Bisakah nanti ketemu di PM Noor", dan Korban menjawab, "Nanti dilihat", kemudian Terdakwa membalas, "Dimana ?", Korban tidak membalas chat tersebut namun langsung menemui Terdakwa dan Korban menaiki Truck Fuso milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepadanya, "Mau kemana?", Korban menjawab, "Mau menjemput anakku pulang les", setelah Korban menjawab, Korban langsung mengambil handphone milik Terdakwa dan melihat isi handphone milik Terdakwa, dan Terdakwa membiarkan saja saat Korban membuka isi handphone Terdakwa, namun saat Terdakwa ingin melihat juga isi dari handphone milik Korban, Korban justru tidak mengizinkan Terdakwa melihat isi handphonenya sambil berkata "Gausah, gak ada apa-apa juga di sini", Terdakwa menjawab, "Aku cuma mau lihat", Korban menjawab, "Gak ada apa-apa di sini, gak usah", Terdakwa merasa curiga dikarenakan Korban seperti ada yang disembunyikan dari Terdakwa, lalu saat Terdakwa mencoba melihat isi handphone Korban, Korban tergesa-gesa ingin turun dari truk fuso milik Terdakwa, melihat kejadian tersebut Terdakwa menarik pinggang dari Korban (dengan cara merangkul) dan Terdakwa langsung menutup pintu truk fuso milik Terdakwa dan Terdakwa menguncinya, dan Terdakwa kembali berusaha mengambil handphone milik Korban, namun Korban mencoba berteriak dan Terdakwa langsung mendorong tubuh Korban ke belakang kursi / tempat biasa Terdakwa beristirahat, dan Terdakwa mencekik leher Korban dari belakang, saat Terdakwa mencekik leher Korban selama ± 20 menit, Korban berusaha melawan dan Terdakwa langsung menindis tubuh Korban sehingga tubuhnya tidak bisa bergerak, melihat tubuh Korban sudah tidak bergerak, Terdakwa melepaskan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg



cekikan di leher Korban dan tidak menindih tubuh Korban, setelah Terdakwa mengangkat tindihan tubuh Terdakwa dari Korban, Terdakwa kembali melihat tubuh Sdri Nurjannah kembali bergerak dan Terdakwa langsung kembali mencekik leher Korban selama $\pm$ 10 menit dan menindih tubuhnya agar tidak bergerak, setelah beberapa waktu, tubuh Korban tidak bergerak lagi dan Terdakwa melepaskan cekikan di leher Korban dan Terdakwa tidak lagi menindis tubuhnya, Terdakwa kemudian menurunkan setengah pinggang celana panjang beserta sampak / celana dalam milik Korban, dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Korban atau bersetubuh dengan Korban, setelah beberapa lama $\pm$ 5 menit Terdakwa mengeluarkan air sperma Terdakwa di dalam kemaluan / alat kelamin Korban dan Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Korban, kemudian Terdakwa mengelap sisa sperma Terdakwa yang berada di alat kelamin Korban menggunakan tisu yang berada di dalam truk fuso milik Terdakwa dan Terdakwa kembali merapikan celana dalam dan celana panjang Korban, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Korban, tubuh Korban kembali goyang, melihat tubuh Korban bergerak, Terdakwa kembali mencekik leher Korban selama $\pm$ 5 menit, dikarenakan Terdakwa takut Korban bangun dan melaporkan kejadian tersebut, jadi Terdakwa sengaja mencekik kembali Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk membunuhnya agar Korban tidak melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib, setelah itu Terdakwa membongkar tas milik Korban dan Terdakwa melihat uang tunai sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) ATM Mandiri, 2 (dua) ATM BRI, 1(satu) ATM BCA, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa menghidupkan truck fuso milik Terdakwa, kemudian membawa tubuh Korban menuju ke Tenggarong, sepanjang perjalanan Terdakwa berpikir untuk menuju Jl AP Mangkunegara Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dikarenakan Terdakwa pernah melalui jalan tersebut dan saat itu kondisi jalan tersebut sepi sehingga Terdakwa berfikir untuk membuang mayat Korban di jalan tersebut, Terdakwa melihat situasi di mana tempat bagus Terdakwa membuang mayat Korban, dan saat Terdakwa melihat tempat sepi di Jl AP Mangkunegara Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten



Kutai Kartanegara, kemudian Terdakwa memutar arah truk fuso milik Terdakwa kembali ke arah Kota Samarinda, lalu Terdakwa mematikan mesin truk fuso, Terdakwa kembali melihat situasi, setelah situasi aman, Terdakwa berusaha menurunkan Korban dari dalam truk fuso milik Terdakwa, dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mendudukan mayat Korban, setelah mayat Korban dalam posisi duduk Terdakwa kembali melihat situasi di sekitar apakah ada kendaraan yang lewat, setelah aman, Terdakwa menggendong mayat Korban di pundak kanan Terdakwa dan Terdakwa menaruh mayat Korban di pinggir jalan Jl AP Mangkunegara Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya agak ke dalam semak belukar pinggir jalan tersebut, kemudian Terdakwa membuang sandal dan handphone (Terdakwa matikan terlebih dahulu) di sekitar Terdakwa menaruh mayat Korban, kemudian Terdakwa mengambil parang di dalam truck fuso untuk menebang pelepah kelapa sawit dan pelepah kelapa sawit tersebut Terdakwa tutupkan ke mayat Korban agar tidak terlihat oleh orang sekitar yang melewati jalan Jl AP Mangkunegara Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah menutupi mayat Korban, Terdakwa kembali menaiki truck fuso milik Terdakwa dan mengendarai truk tersebut ke Stadion Palaran Kota Samarinda Seberang, setelah sampai di Stadion Palaran Kota Samarinda Seberang sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa langsung istirahat di dalam truck fuso milik Terdakwa, keesokan harinya pada tanggal 3 Agustus 2024 pukul 11.00 wita Terdakwa mendapatkan muatan triplek dan akan dikirim ke Morowali Mandar Pulau Sulawesi melalui Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan, dan Terdakwa langsung menuju Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan melalui Jalan Tol Samarinda ke Balikpapan, setelah sampai di Kota Balikpapan tepatnya di Pelabuhan Semayang, Terdakwa menunggu Kapal Darma yang rencananya akan menuju pelabuhan Pare Pare Pulau Sulawesi dan rencananya akan berlayar pada pukul 08.00 wita tanggal 5 Agustus 2024, namun saat Terdakwa menunggu keberangkatan dari Kapal Darma tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban;



- Bahwa Terdakwa menggunakan truck jenis fuso warna orange dengan bak belakang besi dengan plat nomor DD 8966 XI
- Bahwa Terdakwa memastikan Korban telah tewas dengan cara melihatnya saja apakah masih bergerak atau tidak dikarenakan saat Terdakwa mencekik Korban yang ketiga kalinya Terdakwa melihat Korban benar-benar sudah tidak bergerak lagi / telah tewas;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian barang barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa adalah :
 - 4 (empat) jenis ATM milik Sdri Nurjannah yaitu 1 ATM BANK BRI, 1 ATM BANK BCA, 1 ATM BANK BNI, 1 ATM BANK MANDIRI yang Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa.
 - 1 (satu) jenis golok atau parang yang Terdakwa gunakan untuk memotong dahan pohon sawit yang mana dahan dari pohon sawit tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi mayat Sdri Nurjannah.
 - 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa dengan merek OPPO RENNO dan Merk SAMSUNG A55.
 - Sisa uang tunai Sdri Nurjannah yang telah Terdakwa ambil darinya sebesar RP 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa belikan rokok dan makan sehingga tersisa Rp 189.000 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar nominal Rp 2000 (dua ribu rupiah), 1 lembar nominal Rp 5000 (lima ribu rupiah), 1 lembar nominal Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 1 lembar nominal Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 lembar nominal Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 lembar nominal Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - Satu buah dompet Terdakwa yang berisikan KTP, SIM dan ATM milik Terdakwa
 - Bahwa untuk tisu tersebut telah Terdakwa buang di selokan / parit di Jl PM Noor Kota Samarinda
 - Bahwa selama menjalin hubungan dengan Korban, Terdakwa bertemu dengan Korban satu atau dua kali dalam sebulan, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri sudah sering, untuk tempatnya di hotel dan sekali di dalam kabin truk fuso;
 - Bahwa Terdakwa memang ada niat untuk melikahi Korban secara siri dan hal tersebut sudah Terdakwa utarakan kepada Korban di dalam kabin truk fuso di Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menikahi siri Korban, supaya Korban tidak berhubungan dengan pria lain, niat tersebut timbul 1 bulan sebelum terjadinya peristiwa ini;
- Bahwa Terdakwa memang pernah melihat-lihat atau memeriksa isi HP Korban, namun Korban tidak pernah menolaknya dan membiarkan HP nya untuk dilihat-lihat dan diperiksa oleh Terdakwa, tetapi pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024 sekitar jam 16.30 wita pada saat di dalam kabin truk fuso, ketika Terdakwa ingin lihat untuk memeriksa Hp Korban, Korban menolak untuk diperiksa, seolah-olah ada yang dirahasiakan atau disembunyikan dari Terdakwa dan tidak seperti biasanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ingin melihat-lihat takutnya ada isi chat atau pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain Terdakwa;
- Bahwa yang terlintas dalam pikiran Terdakwa adalah Terdakwa menjadi marah dan curiga ada sesuatu yang disembunyikan atau dirahasiakan dari Terdakwa, seperti ada chatingan dengan laki-laki atau sudah punya simpanan laki-laki lain selain Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menarik Korban untuk tetap berada di dalam kabin truk fuso adalah agar Terdakwa bisa melihat dan memeriksa isi HP Korban, namun meskipun Terdakwa berhasil menahan Korban tetap berada di dalam kabin truk fuso, Korban juga tidak mau HP nya dilihat meskipun Terdakwa mencoba merebutnya, hingga akhirnya Korban berteriak seperti mau minta tolong dengan teriakan "Aaaaaa..."
- Bahwa awalnya tidak ada niat untuk membunuh, namun karena Korban berteriak, "Aaaaaa...", seperti meminta tolong kemudian Terdakwa menjadi emosi dan marah, setelah itu Terdakwa mendorong tubuh Korban dan selanjutnya mencekik lehernya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk membuatnya pingsan, setelah Korban tidak bergerak, Terdakwa lepas cekikan Terdakwa;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Terdakwa cemburu dan curiga gara-gara Terdakwa tidak boleh melihat isi HP Korban dan Terdakwa mencurigai kalau Korban mempunyai simpanan pria lain selain Terdakwa;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meletakkan korban di pinggir jalan, karena hanya itu yang terlintas dalam pikiran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Baju Sdri. Nurjannah Merk Hermas Warna Pink
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Sdri. Nurjannah Merk Haipai Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Bra/bh Milik Sdri. Nurjannah Warna Pink
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Milik Sdri. Nurjannah Warna Pink
- 1 (satu) Buah Pelepah Kelapa Sawit
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam Berisikan Ktp, Sim C Dan Sim A An. Nurjannah
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda
- 1 (satu) Buah Pasang Sandal Milik Sdri. Nurjannah Merk Charles & Keith Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Milik Sdri. Nurjannah
- 1 (satu) Unit Truck Merk Fuso Warna Orange Dengan Nopol Dd 8966 Xi Beserta Stnk Dan Kunci Truck
- 1 (satu) Buah Parang Dengan Panjang $\pm$ 50 Cm Berganggang Warna Hitam Beserta Sarung
- Parang
- 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone Warna Biru
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Biru Navy
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsing Warna Biru
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Dengan Nopol Kt 2663 Bdd
- Beserta Kunci Motor
- Uang Tunai Sebesar Rp. 189.000,- Dengan Pecahan Rp. 100.000,- (1 Lembar), Rp. 50.000,- (1 Lembar), Rp. 20.000,- (1 Lembar), Rp. 10.000,- (1 Lembar), Rp. 5.000,- (1 Lembar), Rp.2.000,- (2 Lembar)

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam Milik Sdr. A. Aso Irawansyah R Als Aso Bin Andi Ramli Berisikan 4 (empat) Buah Kartu Atm Yang Terdiri Dari:

- Atm Bank Bni 1946341010255407
- Atm Bank Bca 6019005048235571
- Atm Bank Bri 6013012212326117
- Atm Bank Mandiri 4617003764943354;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan PM Noor, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 WITA, terdakwa yang merupakan pacar dari korban, Alm. Nurjannah, menghubungi korban melalui aplikasi WhatsApp dan mengajaknya untuk bertemu di Jalan PM Noor, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Korban, yang menerima ajakan tersebut, kemudian datang dan menemui terdakwa yang sedang berada di dalam truk Mitsubishi Fuso berwarna oranye milik terdakwa yang sedang diparkir;
- Bahwa korban kemudian naik ke dalam truk dan duduk di kursi penumpang, sementara terdakwa duduk di kursi pengemudi. Setelah beberapa saat berbincang dengan terdakwa, korban mengambil ponsel milik terdakwa dan membuka isinya. Ketika terdakwa berusaha mengambil ponsel korban, korban menolaknya. Penolakan tersebut menimbulkan kecurigaan pada terdakwa yang sebelumnya menduga bahwa korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Karena korban terus menolak memberikan ponselnya, terdakwa merasa marah dan semakin mendesak korban. Dalam keadaan tersebut, korban berusaha untuk keluar dari truk. Namun, terdakwa menarik tubuh korban dan mendudukkannya kembali di kursi penumpang, serta menaiki tubuh korban agar korban tidak dapat keluar dari truk.



- Bahwa selanjutnya, korban berteriak untuk meminta pertolongan, namun teriakan tersebut justru semakin membuat terdakwa emosi. Terdakwa kemudian mendorong tubuh korban ke bagian belakang kursi penumpang yang memiliki ruang tempat tidur dan dengan sengaja mencekik leher korban sekuat tenaga agar korban tidak berteriak lagi selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga korban tidak bergerak;
- Bahwa setelah itu, terdakwa memindahkan tubuh korban ke tempat tidur di bagian belakang kursi kemudi. Terdakwa kembali memeriksa tubuh korban dan melihat bahwa dada korban masih tampak bergerak seperti sedang bernapas. Terdakwa kemudian kembali mencekik leher korban selama 10 (sepuluh) menit sambil menindih tubuh korban agar korban tidak bergerak;
- Bahwa setelah merasa korban tidak bernapas dan tidak bergerak, terdakwa kemudian menurunkan celana panjang dan celana dalam korban hingga ke lutut, serta menurunkan celana luar dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya, terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap korban selama sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban. Terdakwa kemudian mengelap sisa sperma tersebut menggunakan tisu yang ada di dalam truk, merapikan pakaian korban, serta mengenakan kembali pakaiannya sendiri;
- Bahwa setelah itu, terdakwa kembali memeriksa tubuh korban yang masih tampak bergerak seperti sedang bernapas. Khawatir korban akan bangun dan melaporkan perbuatannya, terdakwa kembali mencekik leher korban selama 5 (lima) menit untuk memastikan korban meninggal dunia. Setelah terdakwa merasa korban meninggal dunia, terdakwa membongkar tas korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta kartu ATM Mandiri, dua kartu ATM BRI, dan satu kartu ATM BCA milik korban. Terdakwa kemudian menyalakan mesin truk dan membawa mayat korban menuju Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dibuang;
- Bahwa setibanya di Jalan A.P. Mangkunegara, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa memperhatikan situasi di sekitar dan membuang tas korban yang berisi dompet dari dalam kabin truk



sebelah kiri, dekat Pondok Pesantren Al Mahsyar Nurul Iman di KM 2 Jalan A.P. Mangkunegara. Setelah itu, terdakwa memutar truknya kembali ke arah Kota Samarinda. Sesampainya di KM 6 Jalan A.P. Mangkunegara, terdakwa berhenti, mematikan mesin truk, dan turun untuk memastikan situasi aman dan sepi. Setelah memastikan situasi aman, terdakwa kembali masuk ke dalam kabin untuk mengambil tubuh korban;

- Bahwa Terdakwa menurunkan tubuh korban dari kabin truk dengan cara mendudukkannya terlebih dahulu, kemudian menggendong tubuh korban di pundak kanannya, dan membuangnya di semak belukar di pinggir jalan. Selanjutnya, terdakwa mengambil parang dari dalam kabin dan memotong pelepah kelapa sawit untuk menutupi tubuh korban agar tidak terlihat oleh orang yang melewati jalan tersebut.

- Bahwa kemudian, terdakwa mengambil sandal dan ponsel milik korban yang masih berada di dalam kabin dan membuangnya di sekitar semak-semak tempat tubuh tersebut diletakkan. Setelah itu, terdakwa kembali masuk ke dalam truk dan mengendarainya ke Stadion Palaran, Kota Samarinda Seberang, Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya terdakwa melarikan diri ke Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda Nomor: 015/1KFMI-TU2/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani dr. Kristina Uli, Sp. F. M., yang menerangkan pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 15.40 wita bertempat di ruang bedah jenazah bagian Forensik dan Medikolegal telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah Identitas NURJANNAH dengan Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah perempuan, umur tiga puluh lima tahun, panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter, keadaan membusuk.
- Pada pemeriksaan ditemukan:
- Perkiraan waktu kematian saat dilakukan pemeriksaan sekitar dua sampai tiga hari setelah kematian.



- Resapan darah pada: bibir atas sebelah kanan, jaringan ikat dibawah kulit daerah leher sampai dada bagian atas, kerongkongan, jaringan dinding dada; akibat kekerasan tumpul.
- Pendarahan pada: batang tenggorok dan paru-paru.
- Sebab kematian korban di atas diakibatkan: kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat menyebabkan tahanan saluran pernapasan dan mengakibatkan mati lemas (kurangnya kadar oksigen dalam darah yang ditandai dengan pendarahan pada batang tenggorok dan paru-paru);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi yakni Dakwaan Pertama Primair: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP, Dakwaan Pertama Subsidiar: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP atau Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan pertama Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan dilakukan oleh terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan dan akan dipertimbangkan terlebih dahulu terbukti tidaknya dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan, apabila dakwaan Primair tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan Subsidiar dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan primair tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut, yaitu:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa atau siapa saja orang yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama A. ASO IRAWANSYAH R Als ASO Bin RAMLI sebagaimana identitasnya yang telah dibenarkannya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Orang tersebut, telah ditetapkan sebagai Terdakwa dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Oleh para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa menunjukkan reaksi fisik dan kejiwaan yang stabil, terbukti dari respon Terdakwa tersebut yang mampu menjawab dan mencerna setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa, adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada membuat atau rumusan tentang arti ‘sengaja’. Namun apa yang dimaksudkan dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasan-penjelasan Undang-undang itu sendiri dari memori vantoelichting sebagai interpretasi/penafsiran dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut bahwa kesengajaan itu adalah suatu *opzet* atau *willensenweten*. Adapun



yang dimaksud dengan “*willensiweten*” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkehendaki (*wilen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan

Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana;

2. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain;

2. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain;

3. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh;

4. Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil;

Menimbang, bahwa Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Jalan PM Noor, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, awalnya terdakwa yang merupakan pacar dari korban, Alm. Nurjannah, menghubungi korban melalui aplikasi WhatsApp dan mengajaknya untuk bertemu di Jalan PM Noor, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Korban, yang menerima ajakan



tersebut, kemudian datang dan menemui terdakwa yang sedang berada di dalam truk Mitsubishi Fuso berwarna oranye milik terdakwa yang sedang diparkir;

Menimbang, bahwa korban kemudian naik ke dalam truk dan duduk di kursi penumpang, sementara terdakwa duduk di kursi pengemudi. Setelah beberapa saat berbincang dengan terdakwa, korban mengambil ponsel milik terdakwa dan membuka isinya. Ketika terdakwa berusaha mengambil ponsel korban, korban menolaknya. Penolakan tersebut menimbulkan kecurigaan pada terdakwa yang sebelumnya menduga bahwa korban memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Karena korban terus menolak memberikan ponselnya, terdakwa merasa marah dan semakin mendesak korban. Dalam keadaan tersebut, korban berusaha untuk keluar dari truk. Namun, terdakwa menarik tubuh korban dan mendudukkannya kembali di kursi penumpang, serta menaiki tubuh korban agar korban tidak dapat keluar dari truk, Selanjutnya, korban berteriak untuk meminta pertolongan, namun teriakan tersebut justru semakin membuat terdakwa emosi. Terdakwa kemudian mendorong tubuh korban ke bagian belakang kursi penumpang yang memiliki ruang tempat tidur dan dengan sengaja mencekik leher korban sekuat tenaga agar korban tidak berteriak lagi selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga korban tidak bergerak;

Menimbang, bahwa setelah itu, terdakwa memindahkan tubuh korban ke tempat tidur di bagian belakang kursi kemudi. Terdakwa kembali memeriksa tubuh korban dan melihat bahwa dada korban masih tampak bergerak seperti sedang bernapas. Terdakwa kemudian kembali mencekik leher korban selama 10 (sepuluh) menit sambil menindih tubuh korban agar korban tidak bergerak;

Menimbang, bahwa setelah merasa korban tidak bernapas dan tidak bergerak, terdakwa kemudian menurunkan celana panjang dan celana dalam korban hingga ke lutut, serta menurunkan celana luar dan celana dalamnya sendiri. Selanjutnya, terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap korban selama sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban. Terdakwa kemudian mengelap sisa sperma tersebut menggunakan tisu yang ada di dalam truk, merapikan pakaian korban, serta mengenakan kembali pakaiannya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah itu, terdakwa kembali memeriksa tubuh korban yang masih tampak bergerak seperti sedang bernapas. Khawatir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban akan bangun dan melaporkan perbuatannya, terdakwa kembali mencekik leher korban selama 5 (lima) menit untuk memastikan korban meninggal dunia. Setelah terdakwa merasa korban meninggal dunia, terdakwa membongkar tas korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), serta kartu ATM Mandiri, dua kartu ATM BRI, dan satu kartu ATM BCA milik korban. Terdakwa kemudian menyalakan mesin truk dan membawa mayat korban menuju Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dibuang;

Menimbang, bahwa setibanya di Jalan A.P. Mangkunegara, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, terdakwa memperhatikan situasi di sekitar dan membuang tas korban yang berisi dompet dari dalam kabin truk sebelah kiri, dekat Pondok Pesantren Al Mahsyar Nurul Iman di KM 2 Jalan A.P. Mangkunegara. Setelah itu, terdakwa memutar truknya kembali ke arah Kota Samarinda. Sesampainya di KM 6 Jalan A.P. Mangkunegara, terdakwa berhenti, mematikan mesin truk, dan turun untuk memastikan situasi aman dan sepi. Setelah memastikan situasi aman, terdakwa kembali masuk ke dalam kabin untuk mengambil tubuh korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menurunkan tubuh korban dari kabin truk dengan cara mendudukkannya terlebih dahulu, kemudian menggendong tubuh korban di pundak kanannya, dan membuangnya di semak belukar di pinggir jalan. Selanjutnya, terdakwa mengambil parang dari dalam kabin dan memotong pelepah kelapa sawit untuk menutupi tubuh korban agar tidak terlihat oleh orang yang melewati jalan tersebut. Kemudian, terdakwa mengambil sandal dan ponsel milik korban yang masih berada di dalam kabin dan membuangnya di sekitar semak-semak tempat tubuh tersebut diletakkan. Setelah itu, terdakwa kembali masuk ke dalam truk dan mengendarainya ke Stadion Palaran, Kota Samarinda Seberang, Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya terdakwa melarikan diri ke Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VeR) Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda Nomor: 015/1KFMI-TU2/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani dr. Kristina Uli, Sp. F. M., yang menerangkan pada tanggal 4 Agustus 2024 Pukul 15.40 wita bertempat di ruang bedah jenazah bagian Forensik dan Medikolegal telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam jenazah Identitas NURJANNAH dengan Kesimpulan:

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg



- Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah perempuan, umur tiga puluh lima tahun, panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter, keadaan membusuk.

Pada pemeriksaan ditemukan:

- Perkiraan waktu kematian saat dilakukan pemeriksaan sekitar dua sampai tiga hari setelah kematian.
- Resapan darah pada: bibir atas sebelah kanan, jaringan ikat dibawah kulit daerah leher sampai dada bagian atas, kerongkongan, jaringan dinding dada; akibat kekerasan tumpul.
- Pendarahan pada: batang tenggorok dan paru-paru.
- Sebab kematian korban di atas diakibatkan: kekerasan tumpul pada daerah leher yang dapat menyebabkan tahanan saluran pernapasan dan mengakibatkan mati lemas (kurangnya kadar oksigen dalam darah yang ditandai dengan pendarahan pada batang tenggorok dan paru-paru);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat korban dan terdakwa berjanji untuk bertemu pada saat itu hubungan korban dan terdakwa baik – baik saja, yang mana perselisihan baru terjadi Ketika terdakwa mau memeriksa Handphone milik korban, yang mana hal tersebut ditolak oleh korban hingga menyebabkan Terdakwa emosi, sehingga Terdakwa sama sekali tidak memiliki rencana untuk melakukan tindak pidana tersebut, yang mana tindak pidana tersebut terjadi karena Terdakwa pada saat itu emosi dan ditambah korban terus melawan dan berteriak sehingga terdakwa mencekik korban dengan tujuan agar korban pingsan, selanjutnya Ketika cekikan kedua dilakukan oleh terdakwa karena Terdakwa melihat korban bergerak yang mana hal tersebut menyebabkan terdakwa panik karena takut korban kembali berteriak dan melawan terdakwa, sehingga berdasarkan uraian diatas tersebut jelas bahwa terdakwa sama sekali tidak ada rencana untuk membunuh korban yang mana hal tersebut dilakukan karena terdakwa merasa emosi dan panik, selain itu bahwa korban (Alm NURJANNAH) memang telah meninggal dunia, akan tetapi perlu juga dilihat apakah hilangnya nyawa korban didasari atas perencanaan atau kealfaan serta kekhilafan dari Terdakwa, yang mana dari keterangan terdakwa dijelaskan bahwa tujuan utama dari cekikan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah semata-mata ingin membuat korban pingsan;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” disini sama dengan apa yang dikemukakan oleh R. Sugandi S.H. dalam Buku “KUHP dan Penjelasannya tahun 1980” yang pada pokoknya pelaksanaan ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan, jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga sipelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Waktu itu tidak boleh demikian sempit, tetapi juga tidak perlu terlalu lama. Yang penting disini ialah bahwa dalam waktu itu sipelaku masih dapat berfikir dengan tenang, apakah ia akan membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan Terdakwa melakukan pencekikan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana yang pertama dilakukan selama 20 (dua puluh) menit hingga membuat korban tidak sadarkan diri, kemudian Terdakwa mencekik korban untuk kali kedua selama 10 (sepuluh) menit karena Terdakwa melihat Korban masih bernapas, selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban dalam keadaan korban yang masih tidak sadarkan diri, dan kemudian mencekik korban kembali selama 5 (lima) menit karena takut korban akan sadarkan diri dan melaporkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut, Terdakwa sebenarnya memiliki kesempatan untuk membatalkan niatnya namun pada faktanya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya hingga Korban kehilangan nyawa, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” disini telah terpenuhi dan oleh karena itu terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kombinasi pertama Primair telah terpenuhi maka Majelis tidak perlu menguraikan kembali unsur-unsur dari dakwaan



pertama Subsidair sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A ASO IRAWANSYAH R Als ASO Bin RAMLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 340 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa A ASO IRAWANSYAH R Als ASO Bin RAMLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 338 KUHP;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna biru navy;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit Truck Merk Fuso warna orange dengan nopol Dd 8966 Xi beserta STNK dan kunci truck;

Agar dikembalikan kepada Saksi A RAMLI Bin ANDI MAPPEATI (Alm);

4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Oleh karena seluruh pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah ditolak maka majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas



perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, kepada Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan Batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pembedaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) Buah Baju Sdri. Nurjannah Merk Hermas Warna Pink
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Sdri. Nurjannah Merk Haipai Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Bra/bh Milik Sdri. Nurjannah Warna Pink
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Milik Sdri. Nurjannah Warna Pink
- 1 (satu) Buah Pasang Sandal Milik Sdri. Nurjannah Merk Charles & Keith Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Pelepah Kelapa Sawit
- 1 (satu) Buah Parang Dengan Panjang $\pm$ 50 Cm Berganggang Warna Hitam Beserta Sarung Parang
- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Biru Navy
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsing Warna Biru

yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam Berisikan Ktp, Sim C Dan Sim A An. Nurjannah
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Milik Sdri. Nurjannah
- 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone Warna Biru
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Dengan Nopol Kt 2663 Bdd Beserta Kunci Motor
- Uang Tunai Sebesar Rp. 189.000,- Dengan Pecahan Rp. 100.000,- (1 Lembar), Rp. 50.000,- (1 Lembar), Rp. 20.000,- (1 Lembar), Rp. 10.000,- (1 Lembar), Rp. 5.000,- (1 Lembar), Rp.2.000,- (2 Lembar)
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam Milik Sdr. A. Aso Irawansyah R Als Aso Bin Andi Ramli Berisikan 4 (empat) Buah Kartu Atm Yang Terdiri Dari:
 - Atm Bank Bni 1946341010255407
 - Atm Bank Bca 6019005048235571
 - Atm Bank Bri 6013012212326117
 - Atm Bank Mandiri 4617003764943354

yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui status kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi HAMKA Bin SAMSUL;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) Unit Truck Merk Fuso Warna Orange Dengan Nopol Dd 8966 Xi Beserta Stnk Dan Kunci Truk oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan sebagai sarana melakukan suatu tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban NURJANAH meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Trg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. ASO IRAWANSYAH R Als ASO Bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Berencana"**, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Baju Sdri. Nurjannah Merk Hermas Warna Pink
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Sdri. Nurjannah Merk Haipai Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Bra/bh Milik Sdri. Nurjannah Warna Pink
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Milik Sdri. Nurjannah Warna Pink
 - 1 (satu) Buah Pasang Sandal Milik Sdri. Nurjannah Merk Charles & Keith Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Pelepah Kelapa Sawit
 - 1 (satu) Buah Parang Dengan Panjang $\pm$ 50 Cm Berganggang Warna Hitam Beserta Sarung Parang
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Biru Navy
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Samsing Warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam Berisikan Ktp, Sim C Dan Sim A An. Nurjannah
- 1 (satu) Buah Kunci Mobil Honda
- 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hitam Milik Sdri. Nurjannah
- 1 (satu) Unit Hp Merk Iphone Warna Biru



- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Merah Dengan Nopol Kt 2663 Bdd Beserta Kunci Motor
- Uang Tunai Sebesar Rp. 189.000,- Dengan Pecahan Rp. 100.000,- (1 Lembar), Rp. 50.000,- (1 Lembar), Rp. 20.000,- (1 Lembar), Rp. 10.000,- (1 Lembar), Rp. 5.000,- (1 Lembar), Rp.2.000,- (2 Lembar)
- 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam Milik Sdr. A. Aso Irawansyah R Als Aso Bin Andi Ramli Berisikan 4 (empat) Buah Kartu Atm Yang Terdiri Dari:
 - Atm Bank Bni 1946341010255407;
 - Atm Bank Bca 6019005048235571;
 - Atm Bank Bri 6013012212326117;
 - Atm Bank Mandiri 4617003764943354;

Dikembalikan kepada Saksi HAMKA Bin SAMSUL

- 1 (satu) Unit Truck Merk Fuso Warna Orange Dengan Nopol Dd 8966 Xi Beserta Stnk Dan Kunci Truk;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Arya Ragatnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio, S.H., M.H. dan Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Muh. Rivai S., S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

TERTANDA

Alto Antonio, S.H., M.H.

TERTANDA

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

TERTANDA

Arya Ragatnata, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TERTANDA

Evi Wijanarko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)